

법과학자문위원회 운영 규정

<제정 대검예규 수지 제199호, 1992.04.30>
<개정 대검예규 수지 제230호, 1995.03.10>
<개정 대검예규 과수 제285호, 1998.03.10>
 <훈령·예규 일제정비 2003.09.01>
<개정 대검예규 과수 제367호, 2004.11.14>
<개정 대검예규 과수 제372호, 2005.04.18>
<개정 대검예규 과수 제388호, 2006.01.20>
<개정 대검예규 과수 제518호, 2009.11.03>
 <개정 대검예규 제788호, 2015.07.16.>
 <개정 대검예규 제937호, 2018.03.02.>
 <개정 대검예규 제1212호, 2021.08.11.>
 <개정 공소청예규 제141호, 2026.10.02.>

제1조 【설치】 공소청의 법과학 검증에 필요한 기술 및 학문적 자문을 하기 위하여 공소청에 법과학자문위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다. <개정 2005.4.18., 2026.10.2.>

제2조 【기능】 위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 기술 및 학문적 자문을 한다.

1. 과학적 지식이 필요한 중요범죄사건의 사실확인 및 공소유지에 관한 사항<개정 2026.10.2.>
2. 특별한 학문적, 전문적 지식과 기술이 요구되는 감정·감식
3. 감정·감식 기법의 개발에 관한 사항<개정 2026.10.2.>
4. 법과학 검증관련 인원의 채용 및 법과학장비의 구입, 관리에 관한 사항<개정 2026.10.2.>
5. 기타 공소청의 법과학 검증 수행 및 발전에 관한 사항<개정 2026.10.2.>

제3조 【구성】 ①위원회는 위원장을 포함하여 10인 이상 40인 이내의 위원으로 구성한다. 단, 위원을 위촉하는 경우 특별한 사정이 없는 한 특정 성별이 위원 수의 10분의 6을 초과하지 않도록 한다. <개정 2021.08.11.>

②위원장은 위원 다수의 추천에 의하여 검찰총장이 위촉한다. <일제 정비 2003.9.1>

③위원은 **법과학** 연구에 필요한 전문 분야별로 학식과 경험이 풍부한 자로 한다.<개정 2026.10.2.>

제4조 【위원의 위촉】 위원은 본인의 동의와 **법과학기획관**의 추천에 의거 검찰총장이 위촉한다. <일제정비 2003.9.1> <개정 2005.4.18., 2015.7.16., 2026.10.2.>

제5조 【임기】 위원의 임기는 3년으로 하되, 연임할 수 있다.

제6조 【위원장의 직무】 위원장은 회무를 통리하고, 위원회를 대표하며, 위원회(이하 "회의"라 한다)의 의장이 된다.

제7조 【회의개최 및 의결】 ①위원장이 필요하다고 인정할 때에는 전체회의를 개최할 수 있다.

②위원장은 회의를 소집하고자 할 때는 회의개최 7일전까지 회의 일정과 안건 등을 위원에게 통보하여야 한다. 다만, 긴급한 사유로 위원회를 개최할 필요가 있거나 보안과 관련된 사항인 경우에는 그러하지 아니한다. <개정 2009.11.3>

③회의의 의사는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. <개정 2006.1.20>

제8조 【개별적 자문】 **공소청 법과학기획관**은 특정사항에 대하여 자문

위원에게 개별적으로 서면 또는 구두로 자문을 구할 수 있다. <일제 정비 2003.9.1> <개정 2005.4.18, 2015.7.16., 2026.10.2.>

제9조 【간사와 서기】 ①위원회 사무를 처리하게 하기 위하여 간사, 서기 각 1인을 둔다.

②간사는 **법과학감정담당관**이 되고, 서기는 **법과학감정담당관실** 소속 **서기관**으로 한다. <개정 2005.4.18, 2009.11.3., 2015.7.16., 2018.3.2., 2026.10.2.>

제10조 【수당】 위원은 명예직으로 하되, 회의소집 및 자문에 응한 위원에게는 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다, 다만, 소관업무와 직접적으로 관련되는 공무원인 위원이 출석하는 경우에는 그러하지 아니한다. <개정 2009.11.3>

제11조 【운영세칙】 이 규정에 정한 것 이외에 위원회 운영에 필요한 세부사항은 위원장이 정한다.

제12조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <신설 2026. 10. 2.>

부 칙

이 규정은 2004. 11. 14.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2005. 4. 18.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2006. 1. 20.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2009. 11. 4.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2015. 7. 16.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2018. 3. 2.부터 시행한다.

부 칙 〈제1212호, 2021. 8. 11.〉

이 규정은 2021. 8. 11.부터 시행한다.

부 칙 〈제141호, 2026. 10. 2.〉

제1조 【시행일】 이 규정은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

제2조 【위원 위촉에 관한 경과조치】 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 따라 위촉된 「과학수사자문위원회」 위원은 이 규정에 따른 「법과학자문위원회」 위원으로 위촉된 것으로 보며, 그 임기는 종전 임기의 남은 기간으로 한다.